



منصة Z draft للعقود والاستشارات الذكية
صياغة ومراجعة العقود القانونية والاستشارات الذكية بسهولة وموثوقية

عقد إيجار تجاري

تاريخ التحرير: ١ أغسطس ٢٠٢٦

رقم العقد: ZD-RENT-COM-2026-0001

بيانات المؤجر

صفة المؤجر	فرد
الاسم الكامل للمؤجر	أحمد محمود علي
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

بيانات المستأجر

صفة المستأجر	فرد
الاسم الكامل للمستأجر	شركة النور للتجارة
الجنسية	مصري
الرقم القومي / جواز السفر	29001011234567
رقم الهاتف	01000000000
العنوان	القاهرة - جمهورية مصر العربية

العين المؤجرة

المحافظة	القاهرة
المدينة / المركز	القاهرة الجديدة
الحي / المنطقة	التجمع الخامس
اسم الشارع	شارع التسعين
رقم القطعة	45
رقم العقار	10
الدور	الأرضي
رقم الوحدة	C-12
المساحة التقريبية بالمتر	٩٠
حالة التشطيب	تشطيب كامل

تفاصيل الإيجار التجاري

نوع موقع الوحدة التجارية	داخل مول
اسم المول/المشروع التجاري	مول الأعمال
النشاط التجاري المحدد	تجارة الملابس
مسؤولية استخراج وتجديد تراخيص النشاط	المستأجر

الغرض والمدة

تاريخ بداية الإيجار	١ سبتمبر ٢٠٢٦
تاريخ نهاية الإيجار	٣١ أغسطس ٢٠٢٩
مدة العقد	٣
وحدة المدة	سنة
السماح بالتأجير من الباطن	غير مسموح
سياسة التجديد	بعقد أو اتفاق جديد
مدة الإخطار قبل عدم التجديد (يوم)	٣٠

القيمة والتأمين

القيمة الإيجارية الشهرية	٤٥,٠٠٠ جنيه مصري
يوم استحقاق الإيجار من كل شهر	١
طريقة السداد	تحويل بنكي
اسم البنك	البنك التجاري الدولي
رقم الحساب البنكي	00123456789
هل يوجد مبلغ تأمين؟	نعم
قيمة التأمين	٩٠,٠٠٠ جنيه مصري
مدة رد التأمين بعد التسليم (يوم)	١٥
هل توجد زيادة دورية؟	نعم
نسبة الزيادة السنوية %	١٠
نوع الزيادة	بسيطة

الشروط العملية

إضافة تعويض عن التأخير	نعم
قيمة التعويض اليومي	١,٠٠٠ جنيه مصري
الإجراء عند التأخر	إنذار كتابي
المحكمة المختصة	محاكم القاهرة الجديدة

المادة الثانية: التمهيد

لما كان الطرف الأول قد رغب في تأجير الوحدة التجارية المبينة بهذا العقد، ورغب الطرف الثاني في استئجارها استعمالها في النشاط التجاري المحدد بهذا العقد، وأقر كل منهما بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف، وبسالمه إرادته وخلوها من عيوب الرضا المقررة قانوناً، فقد تالقت إرادتهما على إبرام هذا العقد، والتزم كل منهما بتنفيذ جميع أحكامه وشروطه بحسن نية ووفقاً لما يقضي به هذا العقد والقانون.

ومفسراً لجميع أحكامه، وتكون له ذات الحجية القانونية

ومكمال ويُعد هذا التمهيد جزءاً من هذا العقد،

المادة الثالثة: محل العقد

بموجب هذا العقد، أجر الطرف الأول (المؤجر) إلى الطرف الثاني (المستأجر) الوحدة المؤجرة المبينة أوصافها بالمادة الرابعة من هذا العقد، بجميع ملحقاتها ومرافقها، وبما يرتبط بها من حقوق ارتفاق الزمة لانتفاع بها، وذلك استعمالها في الغرض المحدد بهذا العقد، طوال مدة الإيجار المتفق عليها، مقابل الأجرة المبينة به، ووفقاً لجميع أحكامه وشروطه.

وال يترتب على هذا العقد نقل ملكية الوحدة التجارية أو إنشاء أو نقل أو تقرير أي حق عيني عليها لصالح الطرف الثاني، وإنما ينشئ له حقاً شخصياً في الانتفاع بالوحدة طوال مدة سريان هذا العقد، وفي الحدود ووفقاً لأحكامه والقانون.

المادة الخامسة: مدة الإيجار

اعتباراً من (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) وتنتهي في (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، وال يجوز تعديل مدة هذا العقد أو مدتها أو تقصيرها إل

١. مدة العقد: مدة هذا العقد هي (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، تبدأ بموجب اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

2. انتهاء العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته المحددة، دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويلتزم الطرف الثاني بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 16 من هذا العقد، وذلك في تاريخ انتهاء مدته، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

3. تجديد العقد: إل يتجدد هذا العقد تلقائياً أو ضمناً، وال ينشأ أي تجديد أو امتداد للعلاقة الإيجارية إل بموجب اتفاق كتابي مستقل موقع من الطرفين، سواء قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها، يحدد مدة التجديد والقيمة الإيجارية وسائر الشروط المتفق عليها، وال يُعتمد بأي اتفاق شفهي أو بأي تصرف يخالف ذلك.

وال يُستدل على قيام تجديد ضمني بمجرد استمرار الطرف الثاني في الانتفاع بالوحدة المؤجرة، أو سداد الأجرة، أو استلام الطرف الأول ألي مبالغ مالية بعد انتهاء مدة العقد، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.
(فقرة اختيارية - إذا اتفق الطرفان على جواز إنهاء العقد قبل انتهاء مدته)

يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل موعد الإنهاء بمدة ال تقل عن (٣٠)، مع الالتزام بسداد جميع الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ الإنهاء، وأداء مقابل الإنهاء المبكر المتفق عليه - وقدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)، وذلك ما

لم يتفق الطرفان كتابةً على خالف ذلك، وال يخل الإنهاء المبكر بأي حقوق أو التزامات نشأت ألي من الطرفين قبل تاريخ الإنهاء.

4. البقاء في الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد: إذا استمر الطرف الثاني في شغل الوحدة المؤجرة أو الانتفاع بها بعد انتهاء العلاقة فوراً، كما يلتزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) عن الإيجارية دون سند قانوني أو موافقة كتابية صريحة من الطرف الأول، التزم بإخالتها

كل يوم تأخير في الإخلاء، وذلك دون إخالل بحق الطرف الأول في المطالبة بالإخلاء والتعويض عن أي أضرار أخرى يجيزها القانون، مع مراعاة أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد.

وال يترتب على تقاضي الطرف الأول لهذا التعويض، أو استلامه أي مبالغ مالية من الطرف الثاني بعد انتهاء العقد، أو تأخره في اتخاذ إجراءات الإخلاء، أو استمرار شغل الطرف الثاني للوحدة المؤجرة، قيام عاقلة إيجارية جديدة، أو تجديد هذا العقد، أو امتداده، أو قبول استمرار الحيازة، أو تنازل الطرف الأول عن أي حق من حقوقه، ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح موقع من الطرفين.

5. انتقال ملكية الوحدة المؤجرة: إذا انتقلت ملكية الوحدة المؤجرة إلى الغير أثناء سريان هذا العقد ألي سبب، فال يترتب على ذلك انتهاء هذا العقد أو انقضاؤه، ويحل الخلف الخاص محل الطرف الأول في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام المقررة قانوناً، مع عدم الإخالل بالحقوق المكتسبة للطرف الثاني قبل انتقال الملكية

المادة السادسة: الغرض من الإيجار وحدود الانتفاع بالوحدة المؤجرة

1. الغرض من الإيجار: استأجر الطرف الثاني (المستأجر) الوحدة المؤجرة استعمالها في مزاولة النشاط الآتي ()، ويلتزم بقصر الانتفاع بها على هذا النشاط طوال مدة العقد، وال يجوز له تغيير النشاط، أو إضافة أي نشاط آخر، أو استعمال الوحدة المؤجرة في غير الغرض المتفق عليه، إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، واستيفاء جميع التراخيص والموافقات والاشتراطات التي يفرضها القانون أو الجهات المختصة.

٢

استعمالاً مشروعاً يتفق مع طبيعتها والغرض المؤجرة من أجله، 2- حدود الانتفاع: يلتزم الطرف الثاني باستعمال الوحدة المؤجرة وبالمحافظة عليها وعلى جميع ملحقاتها ومرافقها، وبذل عناية الشخص المعتاد في استعمالها، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بها أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة، كما يلتزم بمراعاة جميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للنشاط محل الإيجار.

3. التنازل والتأجير من الباطن: إل يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد، أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير الوحدة المؤجرة من الباطن، كلياً أو جزئياً، أو تمكين الغير من شغلها أو الانتفاع بها أو استغلالها بأي صورة، بمقابل أو بغير مقابل، إل بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

مقرا ألي نشاط غير النشاط المحدد بهذا العقد،

14. استعمال الوحدة المؤجرة كمقر للنشاط: ال يجوز للطرف الثاني اتخاذ الوحدة المؤجرة

أو استخراج أي ترخيص أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو تصريح أو قيد أو اتخاذها موطناً قانونياً لنشاط آخر ،إل بعد الحصول على موافقة الطرف الأول متى كانت الزمة ،واستيفاء جميع الاشتراطات والموافقات والتراخيص التي يفرضها القانون.

15. الالتزام باللوائح المنظمة: إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع داخل مول أو مركز تجاري أو مجمع تجاري أو عقار يخضع لإدارة أو الاتحاد شاغلين ،التزم الطرف الثاني بجميع اللوائح والتعليمات والقرارات المنظمة استعمال الوحدة المؤجرة والأجزاء المشتركة ،بما في ذلك مواعيد التشغيل ،وضوابط الأمن والسلامة ،وأعمال النظافة والصيانة ،وتنظيم اللوحات والإعلانات ،واستخدام الأجزاء المشتركة ، وغير ذلك من التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ،وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القانون ،ويتحمل وحده جميع الرسوم والغرامات والجزاءات والتعويضات والآثار المالية أو القانونية المترتبة على مخالفته لتلك اللوائح أو بسبب أفعاله أو أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة المؤجرة بسبب نشاطه.

6. مخالفة الغرض من الإيجار أو حدود الانتفاع: ي عد استعمال الوحدة المؤجرة في غير النشاط المحدد بهذا العقد ،أو تغيير النشاط دون إخالل جوهرياً يخول الطرف الأول التمسك موافقة الطرف الأول متى كانت الزمة ،أو مخالفة أي حكم جوهري من أحكام هذه المادة،

٥

بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد ،وذلك دون الإخالل بحقه في المطالبة بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق به وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون.

7. اشتراطات الدفاع المدني والسلامة (فقرة اختيارية): إذا كان النشاط الممارس بالوحدة المؤجرة يستلزم ،وفقاً للقوانين أو اللوائح أو قرارات الجهات المختصة ،الالتزام باشتراطات أو تجهيزات خاصة تتعلق بالدفاع المدني أو السلامة والصحة المهنية أو الوقاية من الحريق أو أنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ أو غيرها من الاشتراطات الفنية أو التنظيمية ،التزم الطرف الثاني باستيفاء جميع تلك الاشتراطات والحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة - إن وجدت - على نفقته الخاصة ،كما يلتزم بالمحافظة على صالحة تلك التجهيزات طوال مدة العقد ،وال يجوز له إجراء أي تعديل أو تركيب يقتضيه تنفيذ تلك الاشتراطات إذا كان من شأنه التأثير على الوحدة المؤجرة أو العقار ،إل وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 11 من هذا العقد ،ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمخالفات والغرامات والآثار القانونية الناشئة عن الإخالل بهذه الالتزامات.

المادة السابعة :التأمين

1. مبلغ التأمين: اتفق الطرفان على أن يودع الطرف الثاني (المستأجر) لدى الطرف الأول (المؤجر) مبلغ تأمين وقدره (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) جني ها

مصرياً (فقط جني ها مصرياً ال غير) ،وذلك ضماناً لتنفيذ جميع التزاماته الناشئة عن هذا العقد ،ويقر الطرف الأول باستالمه ،وذلك أيّا كانت وسيلة السداد المتفق عليها بين الطرفين.

2. الغرض من مبلغ التأمين: يظل مبلغ التأمين مودعاً لدى الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد ،ويكون ضماناً لتنفيذ جميع التزامات الطرف الثاني ،بما في ذلك سداد الأجرة ،والمرافق ،والخدمات ،والرسوم ،والمصروفات ،والتعويضات ،وإصالح ما يثبت من تلف أو ضرر بالوحدة المؤجرة أو ملحقاتها متى جاوز الاستهلاك المعتاد ،وسداد أي مبالغ أو التزامات مالية أخرى ناشئة عن هذا العقد أو ثابتة بموجب حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي.

(فقرة اختيارية - شيكات الضمان)

إذا اتفق الطرفان على تقديم شيكات ضمان ،يقر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه سلم إلى الطرف الأول (المؤجر) عدد (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) شيك/شيكات

مسحوبة على بنك (اسم البنك) ،بأرقام (أرقام الشيكات) ،وقيمة كل منها (مبلغ الشيك) ،أو بإجمالي مبلغ وقدره (اجمالي قيمة الشيكات) ،وذلك على سبيل الضمان لتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد ،وبصفة خاصة سداد الأجرة والمبالغ المستحقة والتعويضات والالتزامات المالية الأخرى ،وال تُعد هذه الشيكات وفاءً بأي مبلغ مستحق.

وال يجوز للطرف الأول تقديم أي من شيكات الضمان للحصول أو اتخاذ أي إجراء بشأنها إل عند تحقق سبب استحقاقها قانوناً وإخالل الطرف الثاني بالالتزامات المضمونة بها ،وذلك في الحدود التي يجيزها القانون ،ودون إخالل بحقه في المطالبة بأي مبالغ أخرى مستحقة إذا تجاوزت قيمة الالتزامات قيمة شيكات الضمان.

ويلتزم الطرف الأول برد شيكات الضمان أو ما تبقى منها إلى الطرف الثاني فور انقضاء جميع الالتزامات المضمونة بها ،وبعد انتهاء العالقة الإيجارية ،ورد الوحدة المؤجرة ،وتسوية جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ،ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.

3.رد مبلغ التأمين: يلتزم الطرف الأول برد مبلغ التأمين أو المتبقي منه، بحسب الأحوال، إلى الطرف الثاني خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15يوما من تاريخ انتهاء هذا العقد، وإخالة الوحدة المؤجرة، وردها وفقاً لأحكام هذا العقد، وبعد التحقق من تنفيذ الطرف الثاني

لجميع التزاماته، وسداد جميع المبالغ المستحقة عليه، وتسوية ما قد يكون مستحقاً عليه من التزامات ناشئة عن هذا العقد.

4.حق الخصم من مبلغ التأمين: يجوز للطرف الأول خصم ما يستحق له من مبالغ ثابتة ومستحقة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد، بما في ذلك قيمة التلف أو الضرر غير الناشئ عن الاستعمال المعتاد، أو مستحقات الأجرة، أو المرافق، أو الخدمات، أو الرسوم، أو المصروفات، أو التعويضات، أو أي التزام مالي آخر مترتب على الطرف الثاني، على أن يلتزم برد الرصيد المتبقي من مبلغ التأمين - إن وجد - ويقدم للطرف الثاني، بناءً على طلبه، بياناً بأوجه الخصم مؤيداً بما يتوافر من مستندات.

وإذا تجاوزت قيمة المستحقات مبلغ التأمين، التزم الطرف الثاني بسداد الفرق فور مطالبته به، وال يترتب على استيفاء الطرف الأول لمبلغ التأمين أو جزء منه سقوط حقه في الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمته.

٥

مستقال عن الأجرة وسائر الالتزامات المالية الناشئة عن هذا العقد، وال 15استقلال مبلغ التأمين عن الأجرة: يُعد مبلغ التأمين ضماناً مقابل لأجرة المستحقة عن أي فترة إيجارية، أو خصمه منها، أو إجراء مقاصة عليه أثناء يجوز استخدامه أو الاتفاق على اعتباره سريان العقد، ولو كانت العالقة الإيجارية في مراحلها الأخيرة، ويظل الطرف الثاني ملتزماً بسداد الأجرة وجميع الالتزامات المالية الأخرى في مواعيد استحقاقها حتى انتهاء العالقة الإيجارية، ورد الوحدة المؤجرة، وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

6.عدم جواز اعتبار مبلغ التأمين أو شيكات الضمان وفاءً بالالتزامات المالية:

ال يجوز للطرف الثاني اعتبار مبلغ التأمين أو أي شيكات ضمان - إن وجدت - كلياً أو جزئياً، وفاءً بالأجرة أو بأي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد، كما ال يجوز له الامتناع عن سداد أي من التزاماته المالية، أو خصمها، أو تأجيل الوفاء بها، استناداً إلى وجود مبلغ التأمين أو شيكات الضمان، ويظل ملتزماً بسداد جميع الأجرة والمبالغ والرسوم والمرافق والخدمات والتعويضات وغيرها من الالتزامات المالية في مواعيد استحقاقها، حتى انتهاء العالقة الإيجارية، ورد الوحدة المؤجرة، وتسوية جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد.

ويظل مبلغ التأمين وشيكات الضمان - إن وجدت - مجرد ضمان لتنفيذ الالتزامات، وال يحول وجودهما دون حق الطرف الأول في المطالبة بالوفاء بأي مبلغ مستحق أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بموجب هذا العقد أو القانون، كما ال يخل استعمال أي منهما بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما قد يجاوز قيمتهما من مبالغ أو تعويضات أو التزامات مالية مستحقة.

المادة الثامنة: الأجرة وآلية سدادها

11.القيمة الإيجارية: اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الإيجارية المستحقة عن كل (شهر/سنة) مبلغاً وقدره (ثمن الإيجار) جنيهاً مصرياً (فقط الثمن مكتوباً جنيهاً مصرياً ال غير)، ويلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بسدادها في المواعيد ووفقاً لآلية السداد المنصوص عليها في هذا العقد.

2.الزيادة الدورية (إن وجدت): إذا اتفق الطرفان على زيادة دورية في القيمة الإيجارية، تزداد الأجرة بنسبة (نسبة الزيادة السنوية) % اعتباراً من بداية كل سنة إيجارية جديدة، وتحتسب الزيادة على آخر قيمة إيجارية مستحقة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

٣

3.ميعاد استحقاق الأجرة: تستحق الأجرة مقدماً عن كل فترة إيجارية، ويلتزم الطرف الثاني بسدادها في موعد أقصاه يوم (تاريخ سداد الأجرة) من كل فترة إيجارية، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، امتد ميعاد السداد إلى أول يوم عمل تال لها.

4.آلية السداد: تـُسد الأجرة بإحدى وسائل السداد التي يتفق عليها الطرفان، وتشمل السداد النقدي بموجب إيصال موقع من الطرف الأول، أو التحويل البنكي، أو الإيداع بالحساب البنكي، أو التحويل عبر المحافظ الإلكترونية، أو تطبيق إنستاباي، أو أي وسيلة سداد أخرى يتفق عليها الطرفان كتابةً.

وال تُعد الأجرة مسددة إل بتمام استالم الطرف الأول لقيمتها أو قيدها بحسابه أو ثبوت الوفاء بها وفقاً لوسيلة السداد المتفق عليها.

5.التأخير في سداد الأجرة: إذا تأخر الطرف الثاني عن سداد الأجرة أو أي جزء منها بعد حلول ميعاد استحقاقها، التزم بأداء تعويض اتفاقي قدره (مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير) عن كل يوم تأخير، يبدأ احتسابه من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

وال يخل استحقاق هذا التعويض بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد الأجرة، أو التمسك بتطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15من هذا العقد متى

توافرت أسبابها، أو المطالبة بالتعويض عما يجاوز قيمة التعويض الاتفاقي إذا كان لذلك مقتضى قانوناً.

ويُعد إيصال السداد، أو إشعار التحويل، أو أي مستند صادر عن وسيلة السداد المتفق عليها، دليال على الوفاء بقيمة الأجرة في حدود المبلغ الثابت به، وذلك دون إخلال بوسائل الإثبات المقررة قانوناً.

6. الالتزام بسداد الأجرة: يلتزم الطرف الثاني بسداد الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها، وال يجوز له الامتناع عن سدادها، أو حبسها، أو خصم أي جزء منها، أو إجراء مقاصة عليها، أو تعليق الوفاء بها بسبب أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذا العقد، إل بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول أو بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

مستقال لتنفيذ التزامات الطرف ويُراعى في جميع الأحوال أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)7 من هذا العقد يظل ضماناً الثاني، وال يجوز اعتباره وفاءً بالأجرة أو بأي التزام مالي آخر إل وفقاً لأحكام تلك المادة. (فقرة اختيارية - إذا كانت الأجرة خاضعة لضريبة القيمة المضافة)

إذا كانت القيمة الإيجارية أو أي مبالغ مستحقة بموجب هذا العقد خاضعة لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مماثلة تُفرض قانوناً، التزم الطرف الثاني (المستأجر) بسداد الضريبة المستحقة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية، وذلك وفقاً للنسبة المقررة قانوناً وقت استحقاقها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويلتزم الطرف الأول (المؤجر)، متى كان خاضعاً قانوناً لأحكام الضريبة على القيمة المضافة، بإصدار الفاتورة أو المستند الضريبي الذي يوجبه القانون وتسليمه للطرف الثاني وفقاً لإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً، وذلك دون أن يؤثر عدم إصدار الفاتورة أو التأخر في إصدارها - متى كان راجعاً لسبب ال يد للطرف الثاني فيه - على الالتزامات الضريبية التي يقررها القانون، ودون إخلال بحقوق أي من الطرفين المقررة قانوناً.

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني (المستأجر) والصيانة

1. المحافظة على الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بالمحافظة على الوحدة المؤجرة وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها، واستعمالها بعناية الشخص المعتاد وبما يتفق مع النشاط المحدد بهذا العقد، والامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق ضرر

مسؤول عن جميع الأضرار الناشئة عن فعله أو إهماله بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو بالوحدات المجاورة، ويكون أو عن فعل تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال الوحدة المؤجرة أو دخولها.

2. الصيانة والإصلاحات: يتحمل الطرف الثاني جميع أعمال الصيانة الدورية والبسيطة والإصلاحات الناتجة عن الاستعمال المعتاد للوحدة المؤجرة، ويلتزم بالمحافظة عليها وجميع ملحقاتها ومرافقها وتجهيزاتها بحالة صالحة لاستعمال طوال مدة العقد.

وال يمتد هذا الالتزام إلى أعمال الصيانة الجوهريّة أو الإصلاحات الإنشائية أو معالجة العيوب الخفية أو أي عيوب غير ناشئة عن استعمال الطرف الثاني، والتي يلتزم بها الطرف الأول وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)10 من هذا العقد، ما لم يكن سببها راجعاً إلى فعل الطرف الثاني أو إهماله أو مخالفته لأحكام هذا العقد.

3. الإبلاغ عن الأعطال: يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول، وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)17 من هذا العقد، فور علمه بأي عيب أو تلف

أو خلل جسيم يطرأ على الوحدة المؤجرة أو مرافقها أو عناصرها الإنشائية، متى كان من شأنه تعريضها للضرر أو زيادة جسامته،

مسؤول عن جميع الأضرار التي تنشأ نتيجة تأخره أو امتناعه عن هذا الإخطار متى ثبتت عالقة السببية بين ذلك التأخير ويكون والضرر.

4. الالتزام بالقوانين واللوائح: يلتزم الطرف الثاني بجميع القوانين واللوائح والقرارات والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط محل الإيجار، كما يلتزم بجميع اللوائح والتعليمات الصادرة عن إدارة العقار أو المركز التجاري أو اتحاد الشاغلين - إن وجدت - وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام هذا العقد أو القواعد القانونية الأمر.

5. المسؤولية عن الأضرار والمخالفات: يتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على استعماله للوحدة المؤجرة أو مباشرته للنشاط بها، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن جميع الأضرار والخسائر والمطالبات والغرامات والمصروفات التي تلحق به بسبب مخالفته لأحكام هذا العقد أو القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو بسبب أفعال تابعيه أو العاملين لديه أو من يسمح لهم باستعمال الوحدة المؤجرة أو دخولها.

6. المحافظة على الوحدة والأجزاء المشتركة: يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على نظافة الوحدة المؤجرة وواجهتها وجميع الأجزاء التي تقع تحت حيازته، وعدم إشغال الممرات أو المداخل أو الأرصفة أو الأجزاء المشتركة أو أماكن التحميل والتنزيل أو مخارج الطوارئ أو أي مرافق مشتركة بالمخالفة للقانون أو للوائح إدارة العقار أو المركز التجاري - إن وجدت - كما يتحمل وحده جميع المخالفات والغرامات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن مخالفة ذلك.

(فقرة اختيارية - إذا كان النشاط يستقبل الجمهور أو العمال)

إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استقبال الجمهور أو العمال أو المترددين على الوحدة المؤجرة، يلتزم الطرف الثاني بتنظيم حركة الدخول والخروج، والمحافظة على نظافة الوحدة وواجهتها ومحيطها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تكفل عدم إعاقة استعمال الأجزاء المشتركة أو الإضرار بباقي الشاغلين أو مرتادي العقار أو المركز التجاري، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة.

٥

إخلالاً جوهرياً يخول 7. الإخلال بالتزامات هذه المادة: أي عد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة الطرف الأول الحق في التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بإزالة المخالفة، أو إصلاح الأضرار، أو المطالبة بالتعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا العقد والقانون

المادة العاشرة: التزامات الطرف الأول (المؤجر) والصيانة الجوهريّة

1. تسليم الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم الوحدة المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في الموعد المتفق عليه، بالحالة المبينة بهذا العقد، وبمحضر الاستالم والجرد - إن وجد - صالحة للانتفاع بالنشاط المحدد بهذا العقد، وبجميع ملحقاتها وتجهيزاتها المتفق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

2. ضمان الانتفاع بالوحدة المؤجرة: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني الانتفاع الهادئ بالوحدة المؤجرة طوال مدة هذا العقد، ويلتزم بعدم التعرض له في انتفاعه بها، كما يضمن عدم التعرض الصادر من تابعيه، ويضمن التعرض القانوني الصادر من الغير، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

3. الصيانة الجوهريّة: يلتزم الطرف الأول بإجراء أعمال الصيانة الجوهريّة والإصلاحات الإنشائية اللازمة للمحافظة على سلامة الوحدة المؤجرة وصالحيتها للانتفاع بالنشاط المتفق عليه، متى كان سببها غير راجع إلى فعل أو إهمال الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة المؤجرة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بما يلتزم به الطرف الثاني من أعمال الصيانة والإصلاحات التي تقع على عاتقه وفقاً لأحكام هذا العقد.

4. الضرائب والالتزامات المالية: يتحمل الطرف الأول الضرائب العقارية والرسوم والالتزامات المالية التي يفرضها القانون على ملكية الوحدة المؤجرة، بينما يتحمل الطرف الثاني جميع الضرائب والرسوم والالتزامات المالية التي تفرض بسبب نشاطه أو استغلاله للوحدة المؤجرة أو استخراج التراخيص أو السجلات أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لمباشرة نشاطه، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.

(فقرة اختيارية - التأمين على النشاط والمسؤولية المدنية)

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، طوال مدة هذا العقد، وعلى نفقته الخاصة، بإبرام والحفاظ على سريان وثيقة أو وثائق التأمين اللازمة التي تغطي المخاطر المرتبطة بالنشاط الممارس بالوحدة المؤجرة، وبوجه خاص التأمين ضد الحريق، والانفجار، والمسؤولية المدنية تجاه الغير، وأي أخطار أخرى تفرضها طبيعة النشاط أو القوانين أو اللوائح أو الجهات المختصة، وذلك لدى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة النشاط داخل جمهورية مصر العربية.

ويلتزم الطرف الثاني بتجديد وثائق التأمين طوال مدة العقد، وسداد أقساطها في مواعييدها، وتقديم ما يثبت سريانها إلى الطرف الأول كلما طلب ذلك.

وال يترتب على وجود هذه التغطية التأمينية إعفاء الطرف الثاني من أي مسؤولية أو التزام أو تعويض يترتب عليه بموجب هذا العقد أو القانون، كما لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن عدم كفاية التغطية التأمينية أو انتهاء سريانها أو رفض شركة التأمين صرف التعويض ألي سبب.

ويُعد عدم إبرام وثائق التأمين المنصوص عليها في هذه الفقرة، أو انقضاء سريانها دون تجديدها، أو عدم تقديم ما يثبت سريانها بعد إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد، يخول الطرف الأول مباشرة الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا ٥ إخطار الطرف الأول،

العقد، وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

5. دخول الوحدة المؤجرة إجراء الصيانة :إذا استلزم أعمال الصيانة الجوهرية أو الإصلاحات الإنشائية دخول الوحدة المؤجرة، التزم الطرف الثاني بتمكين الطرف الأول أو من يفوضه من دخولها بعد إخطاره قبل موعد مناسب ،وذلك بالقدر اللازم لإجراء تلك الأعمال.

وفي حالات الخطر أو الضرورة أو ما يقتضي التدخل العاجل للحيلولة دون وقوع ضرر جسيم أو الحد من آثاره، يجوز للطرف الأول أو من يفوضه دخول الوحدة المؤجرة دون انتظار الإخطار المسبق ،على أن يقتصر ذلك على القدر اللازم لمواجهة حالة الضرورة ،مع اتخاذ ما يلزم للمحافظة على محتويات الوحدة وعدم تعطيل نشاط الطرف الثاني إلّا بالقدر الذي تقتضيه الضرورة.

٥

إخلالاً جوهرياً يخول 6.الإخلال بأحكام هذه المادة :يعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة للطرف المتضرر الحق في المطالبة بتنفيذ الالتزام عيناً ،أو التمسك بأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15من هذا العقد ،وذلك دون إخلال بحقه في المطالبة بالتعويض أو بأي حقوق أخرى يقرها هذا العقد أو القانون.

المادة الحادية عشرة :التعديلات والتجهيزات والتحسينات بالوحدة المؤجرة

1. التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط :يجوز للطرف الثاني (المستأجر) ،وعلى نفقته الخاصة ،إجراء أعمال التجهيز اللازمة لمباشرة النشاط المحدد بهذا العقد ،بما في ذلك أعمال الديكور الداخلي ،وتركيب المنقولات والأجهزة والمعدات ووحدات العرض والأرفف والكاونترات والإضاءة الداخلية وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار وغيرها من التجهيزات التي تقتضيها طبيعة النشاط ،بشرط ألا يترتب عليها إضرار بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة ،وألّا تخالف القوانين أو اللوائح أو الاشتراطات الفنية أو تعليمات إدارة العقار أو المول - إن وجدت.

2. الأعمال التي تستوجب موافقة الطرف الأول :ال يجوز للطرف الثاني إجراء أي أعمال يترتب عليها تغيير في الهيكل الإنشائي للوحدة المؤجرة أو العقار ،أو المساس بالعناصر المعمارية أو الواجهة الخارجية ،أو إجراء تعديلات على المرافق الرئيسية أو الأنظمة الكهربائية أو الصحية أو الميكانيكية الأساسية ،أو أي أعمال تستلزم صفة المالك أو موافقته أو الحصول على موافقات خاصة من الجهات المختصة، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول ،وذلك دون إخلال بالتزام الطرف الثاني بالحصول على أي تراخيص أو موافقات يوجبها القانون.

3. تنفيذ الأعمال والمسؤولية عنها:يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ جميع أعمال التجهيز أو التعديل وفقاً لأصول الفنية المتعارف عليها، وبواسطة جهات أو فنيين متخصصين متى اقتضت طبيعة العمل ذلك ،ويتحمل وحده جميع التكاليف والمصروفات والرسوم والتراخيص والالتزامات المتعلقة بهذه الأعمال ،كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو مطالبات أو مخالفات تنشأ بسبب تنفيذها أو تشغيلها.

4. مصير التجهيزات والتحسينات عند انتهاء العقد:تظل المنقولات والتجهيزات القابلة للفصل دون إحداث ضرر بالوحدة المؤجرة أو العقار ملكاً للطرف الثاني ،ويجوز له إزالتها عند انتهاء العقد ،بشرط إعادة الوحدة المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ،ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

أما التركيبات أو التحسينات أو الأعمال الثابتة التي ال يمكن فصلها إلّا بإحداث ضرر بالوحدة المؤجرة أو العقار ،فيكون مصيرها وفقاً لما يتفق عليه الطرفان كتابةً ،وفي حالة عدم وجود اتفاق خاص تؤول إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد دون التزام عليه بأداء مقابل عنها، وذلك دون إخلال بحقه في مطالبة الطرف الثاني بإزالة أي أعمال تمت بالمخالفة لأحكام هذا العقد أو إعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية.

(فقرة اختيارية - الالفات والعالمات التجارية والإعلانات)

يجوز للطرف الثاني تركيب الالفات أو العالمات التجارية أو وسائل الدعاية الخاصة بنشاطه في الأماكن المخصصة لذلك ،بشرط الالتزام بالقوانين واللوائح والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة ،ومراعاة تعليمات إدارة العقار أو المول التجاري - إن وجدت، وألّا يترتب على ذلك إضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار أو الأجزاء المشتركة أو حقوق الغير.

ويلتزم الطرف الثاني بإزالة تلك الالفات أو وسائل الدعاية عند انتهاء العالقة الإيجارية ،ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

5. إزالة الأعمال المخالفة :يلتزم الطرف الثاني بإزالة أي أعمال أو تجهيزات تم تنفيذها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ،وإعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة ،متى طلب الطرف الأول ذلك أو ألزمت بذلك الجهات المختصة.

6.الإخلال بأحكام هذه المادة:يُعد إجراء أي تعديلات أو إنشاءات أو تجهيزات بالمخالفة لأحكام هذه المادة ،أو تنفيذ أعمال يترتب

٥

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا العقد ،يترتب عليه تطبيق أحكام عليها الإضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار أو مخالفة القوانين أو اللوائح،

المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بإزالة المخالفة أو إعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها الأصلية أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة الثانية عشرة: المرافق والعدادات والخدمات

اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة وحتى تاريخ إخلالها وردها، 1 استهلاك المرافق والخدمات: يتحمل الطرف الثاني (المستأجر)، فعلياً إلى الطرف الأول (المؤجر)، جميع قيمة استهلاك المرافق والخدمات الخاصة بالوحدة المؤجرة، بما في ذلك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات والإنترنت وأي مرافق أو خدمات أخرى مرتبطة بها، وذلك وفقاً لاستهلاك الفعلي، أو لما تقرره الجهات المختصة، أو الجهة القائمة على إدارة العقار، بحسب الأحوال.

2. بيانات العدادات: تثبت بيانات العدادات الخاصة بالوحدة المؤجرة - إن وجدت - ضمن بيانات هذا العقد أو بمحضر الاستالم والجرد - إن وجد - أو بملحق مستقل يُعد جزءاً من هذا العقد، ويشمل ذلك رقم كل عداد ونوعه وقراءة العداد عند التسليم متى كانت طبيعة العداد تسمح بذلك.

3. الرسوم والخدمات المشتركة وأعمال التشغيل والإدارة: يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المستحق عن الخدمات المشتركة، وأعمال التشغيل والصيانة والإدارة، ورسوم اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المركز التجاري أو المجمع التجاري أو الكمبوند - إن وجدت - وذلك عن مدة انتفاعه بالوحدة المؤجرة، متى كانت تلك الرسوم مرتبطة بشغل الوحدة أو الانتفاع بها أو بممارسة النشاط من خلالها.

واليجوز للطرف الثاني الامتناع عن سداد تلك الرسوم أو خصمها من أي مبالغ مستحقة للطرف الأول بحجة عدم الانتفاع ببعض الخدمات، متى كانت مقررة على شاغلي الوحدات أو مرتبطة بإدارة العقار أو تشغيله.

4. التعامل مع المرافق والعدادات: اليجوز للطرف الثاني العبث بالعدادات أو التوصيلات أو الشبكات أو المرافق الرئيسية الخاصة بالوحدة المؤجرة، أو إجراء أي تعديل عليها، أو طلب نقلها أو فصلها أو إعادة توصيلها أو تعديل بيانات التعاقد الخاصة بها، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون إخلال بما قد تتطلبه القوانين أو تعليمات الجهات المختصة.

5. التعاقد مع مقدمي الخدمات: إذا استلزمت طبيعة النشاط إبرام عقود مستقلة مع الجهات المختصة أو مقدمي خدمات الاتصالات أو الإنترنت أو غيرها من الخدمات، التزم الطرف الثاني بإبرام تلك العقود باسمه وعلى نفقته الخاصة، وسداد جميع الرسوم والمستحقات الناشئة عنها، وإنهاء أو تسوية أو نقل تلك التعاقدات عند انتهاء العالقة الإيجارية وفقاً لطبيعتها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

6. المخالصات والتسوية عند انتهاء العقد: يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء هذا العقد وإخلاء الوحدة المؤجرة بسداد جميع المستحقات المتعلقة بالمرافق والخدمات والرسوم وأعمال التشغيل والإدارة المستحقة عن مدة انتفاعه بالوحدة، وتقديم ما يفيد السداد أو التسوية أو المخالصات المتاحة من الجهات المختصة أو الجهة القائمة على الإدارة متى طلب الطرف الأول ذلك.

٥

مقابل عن وثرأى تلك المستحقات عند تسوية مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد، واليجوز اعتبار مبلغ التأمين أجرة أو أي فترة إيجارية، أو إعفاء الطرف الثاني من سداد أي التزامات مالية مستحقة عليه.

٦

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا 7. الإخلال بأحكام هذه المادة: يعد الإخلال بأي من الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في هذه المادة العقد، يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 الخاصة بالفسخ والإخلال بالعقد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بسداد المبالغ المستحقة أو إزالة المخالفة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

المادة الثالثة عشرة: تسليم الوحدة المؤجرة وانتقال الحيازة

1. تسليم الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الأول (المؤجر) بتسليم الوحدة المؤجرة إلى الطرف الثاني (المستأجر) في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، بالحالة الميينة بهذا العقد وبما يسمح بالانتفاع بها وفقاً للنشاط المحدد، وبملحقاتها وتجهيزاتها التي تم الاتفاق على تسليمها، وذلك ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

ويُعد توقيع الطرفين على محضر الاستالم - إن وجد - أو استالم الطرف الثاني للوحدة المؤجرة والبدء في الانتفاع بها، قرينة على تمام التسليم وانتقال الحيازة، وذلك دون إخلال بما يقرره القانون من حقوق أو التزامات تتعلق بالعيوب غير الظاهرة أو الالتزامات المستمرة على الطرف الأول.

اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة، الحيازة المادية بقصد الانتفاع
2. انتقال الحيازة ومسؤولية الانتفاع: تنتقل إلى الطرف الثاني،
بها واستعمالها وفقاً لأحكام هذا العقد، كما تنتقل إليه مسؤولية المحافظة عليها واستعمالها وفقاً للغرض المتفق عليه، وذلك دون إخلال
بالتزامات الطرف الأول المتعلقة بضمان الانتفاع أو الصيانة الجوهرية أو أي التزام آخر مقرر بموجب هذا العقد أو القانون.

اعتباراً من تاريخ تسلمه الوحدة المؤجرة، جميع المسؤوليات
3. انتقال المسؤولية عن الاستعمال والنشاط: يتحمل الطرف الثاني،
والالتزامات الناتجة عن حيازتها أو استغلالها أو مباشرة النشاط بها، بما في ذلك الأضرار أو المخالفات أو الجزاءات أو المطالبات التي
تنشأ بسبب فعله أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو المترددين على الوحدة بسبب نشاطه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الطرف
الأول عن الأسباب السابقة على التسليم أو الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب هذا العقد أو القانون.

4. محضر الاستالم والجرد (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر استالم أو جرد مستقل للوحدة المؤجرة، فيعد هذا المحضر
ومكمل أحكامه، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات خاصة بحالة الوحدة المؤجرة وملحقاتها جزءاً من هذا العقد
وتجهيزاتها ومحتوياتها - إن وجدت - والعدادات والم فاتيح وأجهزة التحكم وأكواد الدخول وأي بيانات أخرى يوقع عليها الطرفان.
ويُعمل بما ورد بمحضر الاستالم والجرد فيما لا يتعارض مع أحكام هذا العقد، ويلتزم الطرف الثاني برد الوحدة المؤجرة وملحقاتها وفقاً
للحالة الثابتة به، مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.

المادة الرابعة عشرة: إخلال الوحدة المؤجرة وردّها

1. الالتزام بإخلال ورد الوحدة المؤجرة: يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)، عند انتهاء مدة هذا العقد أو انتهاء العالقة الإيجارية ألي
سبب، بإخلال الوحدة المؤجرة وردّها إلى الطرف الأول (المؤجر) في الموعد المحدد لذلك، بالحالة التي تسلمها عليها وفقاً لأحكام هذا
العقد ومحضر الاستالم أو الجرد - إن وجد - مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المشروع.
ويلتزم الطرف الثاني عند الرد بأن تكون الوحدة المؤجرة خالية من الأشخاص والبضائع والمنقولات والمعدات والتجهيزات والالفتات أو
أي متعلقات تخصه، متى كان ملتزماً بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
2. حالة الوحدة المؤجرة عند الرد: يلتزم الطرف الثاني برد الوحدة المؤجرة بجميع ملحقاتها وما تسلمه من مفاتيح أو بطاقات دخول أو
أجهزة تحكم أو وسائل تشغيل أو أي أدوات أو مستندات خاصة بالوحدة المؤجرة.
فإذا تبين عند الرد وجود أي تلف أو إتالف أو نقص أو تعديلات أو أعمال تجاوز حدود الاستعمال المعتاد، وكان ذلك ناشئاً عن فعل
الطرف الثاني أو إهماله أو فعل تابعيه أو العاملين لديه أو الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول أو الانتفاع بالوحدة، التزم بإزالة الضرر
 وإعادة ال وحدة إلى الحالة المتفق عليها أو أداء قيمة الإصالح أو التعويض المستحق، وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في استيفاء ما
يجوز خصمه من مبلغ التأمين وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 7 من هذا العقد، أو الرجوع على الطرف الثاني بما يجاوز قيمة
التأمين.

3. التأخر في الإخلال والرد: إذا تأخر الطرف الثاني في إخلال الوحدة المؤجرة أو ردّها بعد انتهاء العالقة الإيجارية، التزم بأداء
اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وجوب الإخلال وحتى تاريخ الرد الفعلي.
التعويض الاتفاقي اليومي المتفق عليه بهذا العقد - إن وجد -

وال يخل ذلك بحق الطرف الأول في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالإخلال، أو المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى،
أو تطبيق أحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد متى توافرت حالاتها.

4. البضائع والمنقولات والتجهيزات المتروكة: إذا ترك الطرف الثاني داخل الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العالقة الإيجارية أي بضائع أو
منقولات أو معدات أو أجهزة أو تجهيزات أو متعلقات تخصه، يلتزم بإزالتها خلال المدة المحددة له بموجب إخطار كتابي من الطرف
الأول، على ألا تقل تلك المدة عن خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ الإخطار.

فإذا انقضت المدة دون إزالتها، جاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون للمحافظة عليها أو نقلها أو تخزينها أو اتخاذ ما
يلزم بشأنها بحسب طبيعتها، وذلك على نفقة الطرف الثاني، دون إخلال بحقه في الرجوع عليه بالمصروفات والأضرار التي ترتبت على
بقائها.

5. محضر رد الوحدة المؤجرة (إن وجد): إذا اتفق الطرفان على تحرير محضر مستقل لرد الوحدة المؤجرة، عُذ هذا المحضر جزءاً من
مكمل له، وتكون له ذات الحجية فيما تضمنه من بيانات تتعلق بحالة الوحدة المؤجرة وملحقاتها وتجهيزاتها يتجزأ من هذا العقد
والعدادات والمفاتيح ووسائل الدخول وأي ملحظات أو تحفظات يوقع عليها الطرفان. ويُعمل بما ورد بمحضر الرد فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا العقد.

6. المخالصة النهائية وبراءة الذمة: ال تبرأ ذمة الطرف الثاني من الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إال بعد استكمال الآتي:

أ- رد الوحدة المؤجرة ردًا فعليًا وفقًا لأحكام هذا العقد.

ب - سداد جميع الأجرة والمبالغ المستحقة، بما في ذلك المرافق والخدمات ورسوم التشغيل أو الإدارة أو أي مستحقات أخرى ناشئة عن
مدة الانتفاع.

ج - إزالة التجهيزات أو التعديلات أو الالفتات أو أي أعمال يلتزم بإزالتها وفقًا لأحكام هذا العقد.

د - تسليم جميع المفاتيح ووسائل الدخول والملحقات الخاصة بالوحدة المؤجرة.

هـ - تنفيذ جميع الالتزامات الأخرى الناشئة عن هذا العقد أو التي يثبت استحقاقها حتى تاريخ الرد الفعلي.

المادة الخامسة عشرة: الفسخ والإخال بأحكام العقد

11. الإخالات التي يترتب عليها الفسخ الصريح: اتفق الطرفان على أن ارتكاب الطرف الثاني (المستأجر) ألي من الحالات الآتية يُعد

إخلالاً جوهرياً جسيماً ومحددًا، ويترتب عليه اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وبقوة القانون، دون حاجة إلى تنبيه أو إذار أو
استصدار حكم قضائي بالفسخ، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، مع احتفاظ الطرف الأول بحقه في اتخاذ إجراءات الإخال
والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به:

أ. التأخر في سداد الأجرة أو أي مبالغ مالية مستحقة وثابتة في ذمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد لمدة تتجاوز (البيان المثبت بجدول بيانات
العقد) البيان المثبت بجدول بيانات العقديوماً من
تاريخ حلول ميعاد استحقاقها، دون قيامه بالسداد خلال تلك المدة.

ب. استعمال الوحدة المؤجرة في أي نشاط غير مشروع، أو استعمالها في غير النشاط المحدد بهذا العقد أو في غير الغرض المخصص
لها والمتفق عليه بين الطرفين، أو إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة النشاط دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام هذا
العقد، أو استعمالها على نحو يترتب عليه مخالفة جسيمة للقوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة، أو صدور قرار نهائي بإغلاق الوحدة
المؤجرة أو وقف النشاط بسبب يرجع إلى الطرف الثاني.

ج. التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق ناشئ عنه، أو تأجير الوحدة المؤجرة من الباطن، أو تمكين الغير من شغلها أو استغلالها أو
الانتفاع بها، كلياً أو جزئياً، بالمخالفة لأحكام هذا العقد.

د. إجراء أي تعديلات أو أعمال إنشائية أو تركيبات جوهريّة بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالمرافق الرئيسية دون الحصول على
الموافقات الكتابية أو التراخيص اللازمة، متى ترتب على ذلك ضرر بالوحدة المؤجرة أو بالعقار أو بالأجزاء المشتركة أو تأثير على
سالمتها أو طبيعتها.

هـ. ارتكاب الطرف الثاني أو تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يعمل لحسابه داخل الوحدة المؤجرة ألي أفعال أو مخالفات جسيمة
يترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بالوحدة المؤجرة أو العقار أو سالمة شاغليه أو الغير، أو تعرض الطرف الأول لمسؤوليات أو مطالبات
جوهريّة بسبب يرجع إلى الطرف الثاني.

و. ترك الوحدة المؤجرة أو التخلي عنها أو إغلاقها لفترة طويلة دون سبب مشروع أو دون إخطار الطرف الأول، إذا ترتب على ذلك
الإضرار بحقوق الطرف الأول أو مخالفة الغرض من الإيجار.

ط. إذا توقف الطرف الثاني نهائياً عن مباشرة النشاط محل الإيجار، أو دخل في التصفية، أو صدر حكم نهائي بشهر إفالسه، أو فقد
الصفة القانونية التي تخوله مباشرة النشاط المؤجر من أجله، وتعدّر بسبب ذلك تنفيذ التزاماته الجوهريّة الناشئة عن هذا العقد، عُذ ذلك
من حالات الإخلال الجوهري التي يترتب عليها تطبيق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في الحدود التي
يجيزها القانون

ويترتب على تحقق أي من الحالات السابقة أحقية الطرف الأول في التمسك بالفسخ الصريح، وذلك دون حاجة إلى منح مهلة جديدة
للطرف الثاني، مع عدم الإخلال بأي حقوق أخرى مقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

2.الإخالات التي تستوجب الإعذار قبل الفسخ:في غير الحالات المنصوص عليها بالبند السابق،إذا أخل أي من الطرفين بأي التزام ناشئ عن هذا العقد ولم يكن من الحالات التي اتفق الطرفان على اعتبارها سببًا للفسخ الصريح،يحق للطرف الآخر مطالبته بتنفيذ التزامه أو إزالة سبب الإخلال خلال مدة مناسبة من تاريخ إخطاره كتابةً.

فإذا لم يقم الطرف المخل بإزالة سبب الإخلال أو تصحيح المخالفة خلال خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)15يوماً من تاريخ الإخطار،أو خلال مدة أخرى

يحددها القانون أو تقتضيها طبيعة الالتزام،جاز للطرف المتضرر طلب فسخ العقد أو التنفيذ العيني أو المطالبة بالتعويض،وذلك دون إخلال بأي حقوق أخرى مقررة له بموجب هذا العقد أو القانون.

3.آثار الفسخ أو انتهاء العقد:يترتب على فسخ هذا العقد أو انتهائه ألي سبب،التزام الطرف الثاني بما يأتي:

أ.إخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى الطرف الأول بالحالة التي تسلمها عليها وفقاً لأحكام هذا العقد ومحضر الاستالم -إن وجد -مع مراعاة الاستهلاك المعتاد الناتج عن الاستعمال المألوف.

ب.سداد جميع الأجرة والمرافق والخدمات والرسوم والمصروفات والتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة عليه حتى تاريخ الإخلاء والرد الفعلي للوحدة المؤجرة.

ج.إزالة أي تجهيزات أو تعديلات أو إنشاءات أو الفتات أو أعمال أخرى يلتزم بإزالتها بموجب أحكام هذا العقد،وإعادة الوحدة المؤجرة إلى حالتها المتفق عليها متى كان ذلك واجباً.

وذلك كله دون إخلال بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى تثبت استحقاقها قانوناً.

4.عدم التنازل عن الحقوق:ال يُعد قبول أي من الطرفين تنفيذاً جزئياً ألي التزام،أو قبوله أي مبالغ مالية،أو تأخره في استعمال أي حق

تنازل عن أي حق مقرر له بموجب هذا العقد أو القانون،وال يُعتبر ذلك من الحقوق الناشئة عن هذا العقد،أو منحه مهلة للطرف الآخر،

قبوال باستمرار المخالفة،ما لم يصدر عنه تنازل كتابي صريح يفيد ذلك تجديداً للعقد أو

4.آثار الفسخ:يترتب على فسخ العقد أو انتهائه ألي سبب،التزام الطرف الثاني بما يأتي:

أ.إخلاء الوحدة المؤجرة وردّها وفقاً لأحكام المادة السادسة عشرة من هذا العقد.

ب.سداد جميع الأجرة والمبالغ والرسوم والمصروفات والتعويضات المستحقة حتى تاريخ الرد الفعلي للوحدة المؤجرة.

ج.إزالة التجهيزات أو التعديلات أو المخالفات التي يلتزم بإزالتها وفقاً لأحكام هذا العقد.

وذلك دون إخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بأي حقوق أو تعويضات يقررها العقد أو القانون.

5.عدم التنازل عن الحقوق:ال يُعد قبول أي من الطرفين ألي تنفيذ جزئي،أو قبول أي مبالغ مالية،أو تأخره في استعمال أي حق من

تنازل عن أي حق مقرر له بموجب العقد أو القانون،وال يعد ذلك تجديداً الحقوق الناشئة عن هذا العقد،أو منحه مهلة للطرف الآخر،

عدوال عن طلب الفسخ،ما لم يصدر اتفاق كتابي صريح بين الطرفين يفيد ذلك. للعقد أو

المادة السادسة عشرة:المحظورات والقيود على استعمال الوحدة المؤجرة

يلتزم الطرف الثاني (المستأجر)،بنفسه وبواسطة تابعيه أو العاملين لديه أو أي شخص يسمح له بالدخول أو الانتفاع بالوحدة المؤجرة بسبب نشاطه،بعدم القيام بأي من الأفعال أو التصرفات الآتية طوال مدة هذا العقد:

1.مخالفة الغرض من الإيجار:يحظر على الطرف الثاني استعمال الوحدة المؤجرة بالمخالفة للغرض أو النشاط المحدد بهذا العقد وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد)6منه،أو استعمالها في أي نشاط غير مشروع أو غير مصرح به أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو التراخيص أو الاشتراطات المنظمة لذلك.

2.المواد الخطرة واشتراطات السلامة:يحظر إدخال أو تخزين أو تداول أو استعمال أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو أي مواد خطرة أو ضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة العامة،إل إذا كانت طبيعة النشاط تستلزم استعمالها وكان ذلك مصرحاً به قانوناً،مع الالتزام بجميع اشتراطات الدفاع المدني والسلامة والجهات المختصة.

3. الإضرار بالوحدة المؤجرة أو العقار: يحظر القيام بأي أعمال أو استعمالات يترتب عليها إلحاق ضرر بالوحدة المؤجرة أو ملحقاتها أو العقار أو الأجزاء المشتركة، أو التأثير على سالمته الإنشائية أو التشغيلية، كما يحظر تحميل الوحدة أو مراقبتها أو عناصرها الإنشائية بأحمال أو معدات تتجاوز الحدود الفنية المقررة.

4. الإضرار بالغير أو تعطيل الانتفاع: يحظر استعمال الوحدة المؤجرة على نحو يترتب عليه إزعاج غير معتاد أو إلحاق ضرر بالعقار أو شاغليه أو الوحدات المجاورة، أو تعطيل الانتفاع بالأجزاء المشتركة، أو مخالفة اللوائح والتعليمات المنظمة للعقار أو المركز التجاري أو المجمع التجاري -إن وجدت.

5. التعدي على المظهر الخارجي والواجهة: ال يجوز للطرف الثاني إجراء أي تغيير أو تعديل بالواجهة الخارجية للوحدة المؤجرة أو العقار، أو تركيب أو إزالة أو تغيير أي الفتات أو لوحات أو شاشات أو إعلانات أو عناصر ظاهرة للغير، إلّا وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 11

من هذا العقد، وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الطرف الأول أو الجهات المختصة متى كان ذلك الزمّ قانوناً.

6. المخالفات القانونية والإدارية: يحظر على الطرف الثاني ارتكاب أي مخالفة يترتب عليها توقيع غرامات أو جزاءات أو إغلاق إداري أو وقف النشاط أو سحب أو تعليق التراخيص أو اتخاذ أي إجراء من الجهات المختصة بسبب يرجع إليه، ويتحمل وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، دون إخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية متى توافرت أسبابها.

7. حقوق الملكية الفكرية: يحظر على الطرف الثاني استعمال أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو مصنف أو أي حق من حقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون، ويتحمل وحده جميع المسؤوليات والمطالبات والتعويضات الناشئة عن ذلك، دون مسؤولية على الطرف الأول.

٥

إخلالاً جوهرياً بأحكام هذا 8. جزاء المخالفة: يُعد ارتكاب أي من الأفعال المحظورة أو مخالفة أي من الالتزامات الواردة بهذه المادة العقد، ويحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بإزالة المخالفة وآثارها، وذلك دون إخلال بحقه في طلب فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام المادة (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 من هذا العقد.

المادة السابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

القوة القاهرة والظروف الطارئة: يقصد بالقوة القاهرة، في تطبيق أحكام هذا العقد، كل حادث استثنائي عام غير متوقع عند إبرام العقد، وال يمكن دفعه أو تالفي آثاره، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

كما يقصد بالظروف الطارئة كل حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه عند إبرام العقد، ويترتب على حدوثه أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً للطرف الملتزم إرهاباً جسيماً يهدده بخسارة فادحة دون أن يصل إلى حد الاستحالة، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

آثار الظروف الطارئة: إذا تحققت الظروف الطارئة واستمرت لمدة تجاوز ثلثين (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 30 يوماً، جاز لأي من الطرفين دعوة الطرف الآخر

إلى إعادة التفاوض بحسن نية بشأن تعديل الالتزامات بما يحقق التوازن العقدي، وال يترتب على مجرد طلب إعادة التفاوض وقف تنفيذ الالتزامات أو التحلل منها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك أو يقضي القانون بخالفه.

فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، بقي لكل طرف مباشرة الحقوق التي يقررها له القانون.

آثار القوة القاهرة: إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة مؤقتة لتنفيذ أي من الالتزامات الجوهرية، توقف تنفيذ الالتزام المتأثر طوال مدة قيام سبب الاستحالة، ما لم يترتب على ذلك زوال الغرض من العقد.

أما إذا ترتب على القوة القاهرة استحالة نهائية لتنفيذ الالتزامات الجوهرية أو استحالة الانتفاع بالوحدة المؤجرة على وجه دائم، فتسري الآثار التي يقررها القانون، مع تسوية الحقوق والالتزامات المستحقة حتى تاريخ تحقق الاستحالة.

الحالات التي ال تُعد قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً: ال يُعد من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة تعثر أي من الطرفين مالياً، أو انخفاض أرباحه أو إيراداته، أو تغيير ظروفه الاقتصادية أو التجارية، أو فقد العمال، أو زيادة تكاليف التشغيل المعتادة، أو أي سبب يرجع إلى ظروفه الخاصة.

كما ال يُعد توقف نشاط الطرف الثاني أو تعذر تشغيل الوحدة المؤجرة بسبب عدم استيفائه للتراخيص أو الاشتراطات اللازمة، أو بسبب مخالفته للقوانين أو اللوائح أو التعليمات، قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً، وال يعفيه ذلك من تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، وذلك ما دامت الوحدة المؤجرة صالحة للانتفاع بها وفقاً للغرض المحدد بالعقد.

القرارات الإدارية والتنظيمية: ال تُعد القرارات أو اللوائح أو التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة أو إدارة العقار أو اتحاد الشاغلين أو شركة الإدارة أو المركز التجاري أو المجمع التجاري قوة قاهرة بمجرد صدورهما، إلّا إذا ترتب عليها، وفقاً للقانون، استحالة تنفيذ الالتزامات الجوهرية أو استحالة الانتفاع بالوحدة المؤجرة.

وال يُعد إيقاف النشاط أو سحب الترخيص أو غلق الوحدة المؤجرة أو توقيع أي جزاءات من الجهات المختصة بسبب يرجع إلى مخالفة الطرف الثاني أو نشاطه أو تابعيه قوة قاهرة أو ظرفًا طارئًا، ويتحمل الطرف الثاني وحده جميع الآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك.

المادة الثامنة عشرة: الإخطارات والموطن المختار

اتفق الطرفان على أن تكون جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات والإشعارات والطلبات المتعلقة بهذا العقد أو الناشئة عنه صحيحة ومنتجة آثارها القانونية متى تمت بإحدى الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في الحدود ووفقًا لأحكام المقررة بهذا العقد والقانون، وبصفة خاصة الإخطارات المتعلقة بالمطالبة بتنفيذ الالتزامات أو الإعذار أو الفسخ أو إنهاء العالقة الإجارية متى تطلب القانون أو هذا العقد اتباع وسيلة معينة لذلك.

مختارًا لكل من الطرفين، وتوجه إليه جميع الإخطارات¹. الموطن المختار (الورقي): يُعد العنوان المبين بصدر هذا العقد موطنًا والإنذارات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد، سواء عن طريق الإنذار الرسمي على يد محضر، أو الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى يجيزها القانون، وتنتج آثارها القانونية من تاريخ تمام إعلانها أو وصولها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

2. البريد الإلكتروني (إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات والمستندات عبر البريد الإلكتروني على العناوين الآتية:

بريد الطرف الأول (المؤجر): ()

بريد الطرف الثاني (المستأجر): ()

ويجوز الاستناد إلى هذه المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسالمتها ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين المنظمة لإثباتات والمعاملات الإلكترونية.

3. تطبيق واتساب (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) WhatsApp أو وسائل المراسلة الإلكترونية (إن وُجد): يجوز للطرفين تبادل الإخطارات والمراسلات

والمستندات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية عبر تطبيق واتساب أو أي وسيلة مراسلة إلكترونية أخرى يتفقان عليها، وذلك باستخدام أرقام الهواتف الآتية:

هاتف الطرف الأول (المؤجر): ()

هاتف الطرف الثاني (المستأجر): ()

ويجوز الاستناد إلى تلك المراسلات في الإثبات متى أمكن التحقق من صدورها وسالمتها ونسبتها إلى مرسلها وعدم العبث بمحتواها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

4. تغيير بيانات الاتصال: يلتزم كل طرف بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأي تعديل يطرأ على موطنه المختار أو بريده الإلكتروني أو رقم هاتفه أو أي من بيانات الاتصال المبينة بهذا العقد، وذلك خلال مدة ال تجاوز خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يومًا من تاريخ حدوث التعديل.

وإلى حين تمام هذا الإخطار، تُعد جميع الإخطارات والإنذارات والمراسلات المرسلة إلى البيانات الثابتة بهذا العقد صحيحة ومنتجة آثارها القانونية، وال يجوز للطرف الذي لم يقم بالإخطار التمسك بعدم علمه بها، ما لم يثبت أن عدم وصولها يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه.

5. وسائل الاتصال الأخرى: يجوز للطرفين الاتفاق كتابةً، في أي وقت أثناء سريان هذا العقد، على اعتماد أي وسيلة اتصال إلكترونية أو تقنية أخرى لتبادل الإخطارات أو المراسلات، وتكون نافذة بينهما من تاريخ الاتفاق عليها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

المادة التاسعة عشرة: القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه وآثاره القانونية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات أحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص أحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما ال يخالف القواعد القانونية الآمرة.

1. القانون الواجب التطبيق وطبيعة العالقة الإجارية: يقر الطرفان بأن هذا العقد يمثل عقد إيجار جديدًا مبرمًا بإرادتهما الحرة، وتسري عليه أحكام القانون المدني المصري باعتباره المنظم للعالقة الإجارية الناشئة بينهما، وال يخضع ألي من الأحكام الخاصة بالمنظمة لعقود إيجار الأماكن القديمة أو قواعد الامتداد القانوني أو التجديد الإجباري المنصوص عليها في القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن، وذلك فيما ال يخالف القواعد القانونية الآمرة.

كما يقر الطرفان بأن مدة هذا العقد وشروط تجديده أو انتهائه وآثاره القانونية تتحدد وفقاً لما ورد به من أحكام وبما يتفق مع القوانين السارية وقت إبرامه، والى يترتب على انتهاء مدته أو عدم تجديده أي حق في استمرار شغل الوحدة المؤجرة إلّا بموجب اتفاق كتابي جديد بين الطرفين أو سند قانوني مستقل.

2. الاختصاص المحلي: اتفق الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، على أن يكون الاختصاص المحلي بنظر جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتعلقة بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه أو إنهائه أو المطالبة بأي حق ناشئ عنه، للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار محل هذا العقد، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي المقررة قانوناً.

3. الدفع بعدم الاختصاص المحلي: يتنازل الطرفان، في الحدود التي يجيزها القانون، عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة المتفق عليها في البند السابق، وذلك دون إخلال بقواعد الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو القيمي، والتي تظل خاضعة لأحكام القانون والى يجوز الاتفاق على مخالفتها.

4. التسوية الودية قبل التقاضي: يحرص الطرفان، قبل اللجوء إلى القضاء، على محاولة تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو بمناسبته تسوية ودية خاللة مدة خمسة عشر (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) 15 يوماً من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بقيام النزاع. فإذا تعذر التوصل إلى تسوية خاللة تلك المدة، جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه، والى يترتب على عدم إجراء أو عدم نجاح التسوية الودية سقوط أي حق، أو وقف أو انقطاع أو امتداد أي ميعاد مقرر قانوناً، كما ال تُعد هذه التسوية شرطاً لقبول الدعوى أو لمباشرة أي إجراء قانوني، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

المادة العشرون: الأحكام العامة

1. وحدة العقد: يُعد هذا العقد، وتمهيده، وجميع البيانات والمالحق والمحاضر والجدول والمستندات المشار إليها فيه أو المرفقة به والتي يتفق الطرفان صراحةً على اعتبارها جزءاً منه، وحدة قانونية واحدة، وتُفسر جميعها كوحدة متكاملة بما ال يتعارض مع نصوص هذا العقد.

2. تعديل العقد أو التنازل عن الحقوق: ال يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذا العقد، أو الإضافة إليه، أو الاتفاق على ما يخالفه، أو التنازل عن أي حق ناشئ عنه، إلّا بموجب محرر كتابي أو وسيلة إلكترونية يعتد بها قانوناً، موقع أو معتمد من الطرفين أو من يمثلهما قانوناً، والى يُعتد بأي اتفاق أو تعديل أو تنازل يتم بالمخالفة لذلك، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.

٢

تتنازل عن أي حق مقرر
تعديل له أو وال يُعد السكوت أو التأخر في استعمال أي حق أو قبول تنفيذ جزئي ألي التزام ناشئ عن هذا العقد بموجه، ما لم يصدر اتفاق كتابي صريح يفيد خلاف ذلك.

3. استقال أحكام العقد: إذا فُضي بطلان أو بعدم صحة أو بعدم نفاذ أي حكم من أحكام هذا العقد، كلياً أو جزئياً، فال يترتب على ذلك بطلان أو عدم نفاذ باقي أحكامه، وتظل تلك الأحكام نافذة وملزمة للطرفين بالقدر الذي ال يتعارض مع الحكم الصادر، متى كان العقد صالحاً لاستمرار قانوناً.

4. الاتفاق الكامل: يُقر الطرفان بأن هذا العقد، بما يتضمنه من تمهيد ومالحق ومحاضر ومستندات معتمدة وفقاً لأحكامه، يمثل كامل الاتفاق النهائي بينهما بشأن العالقة الإجارية محل هذا العقد، ويحل محل أي مفاوضات أو مراسلات أو مذكرات أو تفاهات أو اتفاقات سابقة تتعلق بذات موضوعه، وذلك دون إخلال بالحقوق والالتزامات التي تُفدّت قبل إبرامه.

5. الإقرار بالعلم والرضا: يُقر الطرفان بأنهما قد اطلعا على جميع أحكام هذا العقد ومالحقه، وفهما مضمونه وآثاره القانونية، وأنهما وقعا عليه بإرادتهما الحرة، وهما بكامل أهليتهما القانونية ودون إكراه أو غش أو تدليس، وبعد أن أُتيحت لكل منهما الفرصة الكافية لمراجعته والاستفسار عن أحكامه.

6. حساب المدد: تُحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا العقد بالأيام التقويمية (الميلادية)، ما لم ينص صراحةً على خلاف ذلك أو يوجب القانون طريقة أخرى للحساب.

يقض القانون أو ينص هذا العقد

وإذا صادف آخر يوم من أي ميعاد يوم عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال. وذلك ما لم.
على غير ذلك، مع مراعاة القواعد الخاصة بالإخطارات والإنذارات المنصوص عليها بهذا العقد.

7. إثبات التاريخ والتوثيق والتسجيل: يجوز للطرفين، في أي وقت، الاتفاق على إثبات تاريخ هذا العقد أو توثيقه أو اتخاذ أي إجراء قانوني آخر لدى الجهة المختصة، متى كان ذلك الزماً أو محققاً لمصلحتهما، وذلك دون أن يترتب على عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات بطلان هذا العقد أو عدم نفاذه بين طرفيه، ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

وإذا كانت مدة هذا العقد أو أي تجديد له تستوجب، وفقاً لأحكام القانون، اتخاذ إجراءات التسجيل أو الشهر أو أي إجراء آخر حتى يكون نافذاً أو حجة في مواجهة الغير، التزم الطرفان باتخاذ تلك الإجراءات متى كان ذلك واجباً قانوناً، ويتحمل كل طرف ما يفرضه القانون أو ما يتفق عليه الطرفان كتابةً من رسوم أو مصروفات أو التزامات متعلقة بذلك.

وال يترتب على عدم التسجيل أو الشهر -متى لم يكن واجباً قانوناً أو لم يتم اتخاذه -أي أثر على صحة هذا العقد أو نفاذه بين طرفيه، وإنما تقتصر آثاره على الحدود التي يقررها القانون بالنسبة للغير.

صا طبيعياً، فإن وفاة أي منهما ال يترتب عليها انقضاء هذا العقد أو فسخه أو انتهاءه، وإنما تنتقل 8. إذا كان أي من طرفي هذا العقد شخاً

الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى ورثته أو خلفه العام، وذلك في الحدود ووفقاً لأحكام القانون، ما لم تكن طبيعة الالتزام أو نص في هذا العقد أو حكم في القانون يقضي بخالف ذلك.

9. عدد النسخ: حرر هذا العقد من (البيان المثبت بجدول بيانات العقد) نسخ أصلية متطابقة، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم كل نسخة عقب توقيع الطرفين

عليها، وتكون لجميع النسخ ذات الحجية القانونية.

10. اللغة المعتمدة: إذا حرر هذا العقد بأكثر من لغة، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد في تفسير أحكامه وتنفيذها، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خالف ذلك.

(فقرة اختيارية - رسوم الدمغة والرسوم المقررة على العقد)

11. رسوم الدمغة والرسوم القانونية: يلتزم الطرفان بسداد رسم الدمغة وأي رسوم أو ضرائب أو مصروفات قانونية تفرض على هذا العقد أو على تحريره أو إثبات تاريخه أو توثيقه أو تسجيله، وذلك وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح السارية، ما لم يتفق الطرفان في هذا العقد على توزيعها على وجه مغاير، على أن يتحمل (المؤجر) (المستأجر) (الطرفان) كامل تلك الرسوم والمصروفات.

المادة الحادية والعشرون: التوقيعات

يقر الطرفان بأنهما قد قرآ جميع أحكام هذا العقد ومالحقه ومحاضره -إن وجدت -وفهما كافة الالتزامات والحقوق الناشئة عنه، وأنهما إقراراً نهائياً بالموافقة على جميع ما ورد به من شروط وأحكام، وقعا عليه بإرادتهما الحرة وبعد التحقق من بياناته، ويعد توقيعهما أدناه كما يعد توقيع الشهود -إن وجدوا -إثباتاً لحضورهم واقعة التوقيع فقط دون أن يرتب عليهم ذلك أي التزام أو مسؤولية ناشئة عن هذا العقد.

الطرف الأول (المؤجر)
أحمد محمود علي
التوقيع

البصمة

الطرف الثاني (المستأجر)
شركة النور للتجارة
التوقيع

البصمة

الشاهد الأول - عند اللزوم
الاسم

الرقم القومي

التوقيع

الشاهد الثاني - عند اللزوم
الاسم

الرقم القومي

التوقيع
